

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3308/2543

นายบุญเลิศ ธิติเวส
งานน้ำตาลสุพรรณบุรี)

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171, มาตรา 344

แม้ข้อบังคับโรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ
พ.ศ.2527 จะกำหนดว่า ถ้าพนักงานมีข้อผูกพันในอันที่จำต้องชำระเงินให้แก่โรงงาน
น้ำตาล ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หักเงินบำเหน็จที่จะต้องจ่ายชดใช้หนี้หนี้เสียก่อนก็ตาม แต่
หนี้ที่จะนำมาหักเงินบำเหน็จนั้นต้องเป็นหนี้ที่พนักงานมิได้โต้แย้งหรือเป็นหนี้ที่ไม่มี
ข้อต่อสู้ และจำนวนหนี้ต้องกำหนดได้แน่นอนตาม ป.พ.พ.มาตรา 344

โจทก์นำสืบปฏิเสธว่ามีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย ทั้งคดีที่จำเลยฟ้อง
ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย ศาลยังมีคำพิพากษา จึงยังไม่แน่นอนว่าโจทก์มีข้อ
ผูกพันในอันที่จำต้องชำระเงินให้จำเลยหรือไม่ และจำนวนเท่าใด จำเลยไม่มีสิทธิหัก
เงินบำเหน็จที่โจทก์มีสิทธิได้รับเพื่อชำระหนี้ค่าเสียหายตามข้ออ้างของจำเลย

โจทก์นำสืบปฏิเสธว่ามีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย ทั้งคดีที่จำเลยฟ้อง
ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย ศาลยังมีคำพิพากษา จึงยังไม่แน่นอนว่าโจทก์มีข้อ
ผูกพันในอันที่จำต้องชำระเงินให้จำเลยหรือไม่ และจำนวนเท่าใด จำเลยไม่มีสิทธิหัก
เงินบำเหน็จที่โจทก์มีสิทธิได้รับเพื่อชำระหนี้ค่าเสียหายตามข้ออ้างของจำเลย

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-สละ เทศอำพรพรณ-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายปิ่น ศรีเมือง

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ